

ANEXO 7 – MATRIZ DE RISCOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº [•]/2026

EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO) E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA URBANA (RPU) DOS MUNICÍPIOS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL (CONSAÚDE), MEDIANTE DELEGAÇÃO FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO, E ATIVIDADES CORRELATAS.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº [•]/2026

ANEXO 7 – Matriz de Riscos

Categoria do Risco: Riscos Prévios à Assunção dos Serviços					
Item	Descrição/Causa do Risco	Alocação do risco			Mitigação e Tratamento
		Público	Compartilhado	Privado	
1	Atraso na emissão da Ordem de Serviço, exceto se decorrente de fatos imputáveis à Concessionária.	X			Alteração do PRAZO DA CONCESSÃO pelo número de dias decorridos entre a data que deveria ter iniciado e a data em que efetivamente se iniciou
2	Passivos e prejuízos de qualquer natureza relacionados à prestação dos serviços, decorrentes de atos ou fatos ocorridos ou originados antes da assunção dos serviços pela Concessionária.	X			Previsão de isenção de responsabilidade da concessionária sobre o passivo anterior à data de início dos serviços; reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; e repactuação de metas e prazos.
3	Obtenção ou regularização das Autorizações Governamentais de responsabilidade do Poder Concedente relativas ao sistema existente previamente à assunção dos serviços pela Concessionária.	X			Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; e repactuação de metas e prazos.
4	Erro ou omissões nos estudos e levantamentos necessários para a elaboração da proposta comercial e para a execução do objeto do contrato.			X	Gestão contratual da concessionária.
5	Atraso na entrega de bens afetos pelo Poder Concedente.	X			Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; repactuação de metas e prazos.

Categoria do Risco: Riscos Prévios à Assunção dos Serviços					
Item	Descrição/Causa do Risco	Alocação do risco			Mitigação e Tratamento
		Público	Compartilhado	Privado	
6	Atraso na adoção das providências de responsabilidade dos municípios relativas a desapropriações, instituição de servidões administrativas, estabelecimento de limitações administrativas e autorizações para ocupação temporária dos bens necessários à execução do objeto do contrato.	X			Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; repactuação de metas e prazos.
7	Vícios ocultos em eventuais bens afetos à Concessionária, assim considerados aqueles não apontados no Termo de Vistoria de Bens e que não teriam podido ser identificados pela concessionária, por motivos não imputáveis a ela, quando do recebimento dos bens.	X			Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; repactuação de metas e prazos.

Categoria do Risco: Riscos de Engenharia					
Item	Descrição/Causa do Risco	Alocação do risco			Mitigação e Tratamento
		Público	Compartilhado	Privado	
8	Erros ou omissões no plano de trabalho, planejamento dos serviços, projetos básico e executivo elaborados pela concessionária.			X	Regularização pela concessionária, sem reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; execução de seguros contratados; execução da garantia de execução; aplicação de sanções contratuais.
9	Mudanças nos projetos a pedido do Poder Concedente ou de outras entidades públicas, exceto se tais alterações decorrerem da não conformidade dos projetos com a legislação em vigor ou com as determinações contidas em contrato.	X			Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; e repactuação de metas e prazos.
10	Falhas na execução das obras concernentes ao objeto da concessão.			X	Regularização pela concessionária, sem reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; execução de seguros contratados; execução da garantia de execução; e aplicação de sanções contratuais.
11	Atraso na implantação do projeto de engenharia e serviços e encargos descritos no ANEXO 5 do Contrato.			X	Regularização pela concessionária, sem reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; Execução de garantias e seguros contratados; Aplicação de sanções contratuais.
12	Danos comprovadamente causados pela concessionária aos imóveis vizinhos na execução das obras concernentes ao objeto da concessão, de acordo com limites e critérios definidos no contrato.			X	Regularização pela concessionária, sem reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; execução de seguros contratados; execução da garantia de execução; e aplicação de sanções contratuais.

Categoria do Risco: Riscos de Engenharia					
Item	Descrição/Causa do Risco	Alocação do risco			Mitigação e Tratamento
		Público	Compartilhado	Privado	
13	Roubos, furtos, destruição, perdas ou avarias nos locais de obras ou em seus ativos.			X	Gestão contratual da Concessionária.
14	Riscos de saúde e segurança dos trabalhadores.			X	Gestão contratual da Concessionária.
15	Interrupção ou falha de fornecimento de materiais, insumos e serviços pelos seus contratados.			X	Gestão contratual da Concessionária.
16	Interferências (como redes de gás, telefonia, fibra ótica, drenagem, água, entre outras) relacionadas à execução de obras.			X	Gestão contratual da Concessionária.

Categoria do Risco: Riscos Operacionais					
Item	Descrição/Causa do Risco	Alocação do risco			Mitigação e Tratamento
		Público	Compartilhado	Privado	
17	Atraso na obtenção de licenças, permissões e autorizações de responsabilidade da concessionária, em razão de fatos ou atos a ela imputáveis.			X	Regularização pela concessionária, sem reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; execução da garantia de execução do contrato; e aplicação de sanções contratuais.
18	Atraso na obtenção de licenças, permissões e autorizações cuja emissão é do Poder Concedente e requeridas em tempo hábil pela Concessionária, desde que cumpridas todas as exigências do órgão competente, em razão de fatos ou atos não imputáveis à Concessionária.	X			Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; e repactuação de metas e prazos.
19	Prejuízos decorrentes de eventual paralisação da prestação dos serviços por ato ou fato imputável à concessionária.			X	Regularização pela concessionária, sem reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; execução de seguros contratados; execução da garantia de execução; e aplicação de sanções contratuais.
20	Eventual perecimento, roubos, furtos, destruição, perdas ou avarias nos bens reversíveis ou nos próprios bens da concessionária, cuja materialização não tenha sido provocada por ato ou fato imputável ao Poder Concedente.			X	Utilização de materiais que inibam destruição, roubo, furto; empenho na gestão patrimonial referente ao perecimento e à perda; consideração, como premissa na proposta comercial, de um contingente destinado à reposição dos bens vinculados, com base no histórico de destruição, roubo e furto; execução de seguros contratados; e execução da garantia.

Categoria do Risco: Riscos Operacionais					
Item	Descrição/Causa do Risco	Alocação do risco			Mitigação e Tratamento
		Público	Compartilhado	Privado	
21	Responsabilidade civil, administrativa, criminal e ambiental por danos decorrentes à execução do objeto do contrato, com exceção de obrigações e passivos atribuídos ao Poder Concedente.			X	Regularização pela concessionária, sem reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; execução de seguros contratados; execução da garantia de execução; e aplicação de sanções contratuais.
22	Descumprimento pelo Poder Concedente de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo a inobservância, mas não se limitando a ela, dos prazos que lhe sejam aplicáveis, previstos no contrato e/ou na legislação vigente.	X			Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; e repactuação de metas e prazos.
23	Variação superior a 15% (quinze por cento), para mais ou para menos, da demanda projetada dos resíduos sólidos domiciliares gerados por ano, em relação à quantidade estimada por tonelada/ano no ANEXO 5.		X		Dentro do intervalo de 85%* a 115%*: não caberá pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Inferior a 85%* ou superior a 115%*: caberá pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
24	Não atingimento de parâmetros mínimos de desempenho.			X	Regularização pela concessionária, sem reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; execução de seguros contratados.
25	Interdição total ou parcial dos bens vinculados à concessão e respectivas vias de acessos por causas não imputáveis à concessionária.	X			Reequilíbrio econômico-financeiro; execução de seguros contratados.

Categoria do Risco: Riscos Operacionais					
Item	Descrição/Causa do Risco	Alocação do risco			Mitigação e Tratamento
		Público	Compartilhado	Privado	
26	Falhas na prestação dos serviços e erros, ou falhas, causadas pelos subcontratados, empregados ou terceirizados.			X	Regularização pela concessionária, sem reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; execução de garantias e seguros contratados; aplicação de sanções contratuais.
27	Prejuízos causados aos usuários e terceiros após a assunção dos serviços.			X	Gestão contratual da concessionária.
28	Risco dos ativos não estarem na condição contratualmente exigida quando da reversão.			X	Regularização pela concessionária; execução de garantias e seguros contratados; aplicação de sanções contratuais
29	Atualidade da tecnologia empregada na prestação dos serviços, exceto quando decorrente do exercício pelo Poder Concedente da prerrogativa de modificação unilateral do Contrato.			X	Regularização pela concessionária, sem reequilíbrio econômico-financeiro do contrato
30	Variação na composição gravimétrica dos resíduos ao longo da Concessão que impacte a capacidade de atingimento das metas de recuperação/ tratamento de resíduos secos e orgânicos.			X	Regularização pela Concessionária, sem reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
31	Alteração de proxy para o cálculo das tarifas ou fixação de tarifa média.	X			Reequilíbrio econômico-financeiro

Categoria do Risco: Riscos Operacionais					
Item	Descrição/Causa do Risco	Alocação do risco			Mitigação e Tratamento
		Público	Compartilhado	Privado	
32	Atraso no cumprimento dos cronogramas quando relacionado a obrigações e riscos alocados ao Poder Concedente.	X			Reequilíbrio econômico-financeiro
33	Atrasos ou suspensões da execução do Contrato em razão de decisões judiciais ou administrativas, inclusive dos órgãos de controle, por fatores imputáveis à Concessionária.			X	Regularização pela concessionária, sem reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; execução de garantias e seguros contratados; aplicação de sanções contratuais
34	Alterações no plano de investimentos e nos projetos, por mera liberalidade da Concessionária.			X	Regularização pela concessionária, sem reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; execução de garantias e seguros contratados; aplicação de sanções contratuais
35	Riscos geológicos e climáticos relacionados à execução de obras e à prestação dos serviços.			X	Regularização pela concessionária, sem reequilíbrio econômico-financeiro do contrato
36	Inconsistência ou incompletude material do Cadastro Inicial entregue pelo Poder Concedente à Concessionária que afete materialmente a identificação dos usuários dos serviços de RDO e, conseqüentemente, a capacidade de faturamento inicial da Concessionária.	X			Reequilíbrio econômico-financeiro

Categoria do Risco: Riscos Operacionais					
Item	Descrição/Causa do Risco	Alocação do risco			Mitigação e Tratamento
		Público	Compartilhado	Privado	
37	Falha na gestão, complementação e atualização da base cadastral pela Concessionária.			X	Regularização pela concessionária, sem reequilíbrio econômico-financeiro do contrato

Categoria do Risco: Riscos Financeiros					
Item	Descrição/Causa do Risco	Alocação do risco			Mitigação e Tratamento
		Público	Compartilhado	Privado	
38	Não obtenção do retorno econômico-financeiro previsto pela Concessionária.			X	Gestão contratual da concessionária.
39	Variação dos custos de insumos operacionais, de manutenção, de compra, de investimentos, entre outras dessa natureza, desde que não decorra de ação ou omissão do Poder Concedente ou da ERI.			X	Gestão contratual da Concessionária.
40	Variação dos custos e da produtividade da mão de obra empregada pela Concessionária na consecução das atividades objeto da concessão.			X	Gestão contratual da Concessionária.
41	Custos diretos e indiretos relacionados a invasões de imóveis livres e desembaraçados que tenham sido disponibilizados pelo poder concedente à Concessionária.			X	Gestão contratual da Concessionária.
42	Não obtenção de financiamentos e/ou refinanciamento pela Concessionária.			X	Gestão contratual da Concessionária.
43	Aumento do custo de empréstimos e financiamentos a serem obtidos pela Concessionária para a realização de investimentos ou custeio das operações objeto da Concessão.			X	Gestão contratual da Concessionária.

Categoria do Risco: Riscos Financeiros					
Item	Descrição/Causa do Risco	Alocação do risco			Mitigação e Tratamento
		Público	Compartilhado	Privado	
44	Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de gestão deficiente, falhas, negligência, inépcia ou omissão no cumprimento do objeto do contrato.			X	Gestão contratual da concessionária; aplicação de sanções contratuais, se for o caso.
45	Alteração da carga tributária efetiva suportada pela Concessionária em decorrência da criação, alteração, extinção, regulamentação ou implementação de legislação tributária, excetuados os impostos sobre a renda, após a data de apresentação da proposta comercial, inclusive os impactos decorrentes da implementação, regulamentação e transição previstas na Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, e na Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025	X			Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em favor da parte impactada, para mais ou para menos, na forma do art. 9º, § 3º, da Lei nº 8.987/1995 e dos arts. 373 a 377 da Lei Complementar nº 214/2025. Exceção: no que se referir à legislação concernente às contribuições e impostos sobre a renda, o risco será da concessionária.

Categoria do Risco: Riscos Financeiros					
Item	Descrição/Causa do Risco	Alocação do risco			Mitigação e Tratamento
		Público	Compartilhado	Privado	
46	Variação, para mais ou para menos, do número de usuários sujeitos ao pagamento de tarifa social em mais de 5 (cinco) pontos percentuais (p.p) para mais ou para menos em relação ao percentual projetado. O percentual projetado para usuários de tarifa social, conforme estabelecido no Plano de Negócio Referencial é de 42,12%, e os limites para acionamento do reequilíbrio, com base em uma variação de 5 p.p., são: - Limite Superior (Risco para o Poder Concedente): Se o percentual real observado for superior a 47,12% (42,12% + 5 p.p.), caberá reequilíbrio em favor da concessionária. - Limite Inferior (Risco para a Concessionária): Se o percentual real observado for inferior a 37,12% (42,12% - 5 p.p.), caberá reequilíbrio em favor do Poder Concedente.		X		Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, quando for o caso, de acordo com as regras de compartilhamento, em benefício da concessionária ou do Poder Concedente. Variação da proporção de economias sujeitas ao pagamento de tarifa social: Dentro do intervalo de $x\%$ a $y\%$ da totalidade de economias ativas: não caberá pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; Fora do intervalo de $x\%$ a $y\%$ da totalidade de economias ativas: qualquer parte poderá pleitear reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
47	Inadimplência do usuário observada desde o início da Concessão, quando a variação da inadimplência verificada em relação à inadimplência estimada ultrapassar a banda de 3,5% para mais ou para menos. Dentro da referida banda, o risco permanecerá integralmente alocado à Concessionária, não ensejando recomposição tarifária. Ultrapassados os limites da banda, o risco será compartilhado entre as partes por meio da aplicação do Fator Incremental de		X		Aplicação do Fator Incremental de Inadimplência (FI), conforme disciplinado no Arranjo Tarifário, exclusivamente para a parcela da variação da inadimplência verificada que exceder, para mais ou para menos, a banda de 3,5% em relação à inadimplência estimada. As variações compreendidas dentro da banda não gerarão ajuste tarifário, permanecendo sob risco da Concessionária.

Categoria do Risco: Riscos Financeiros					
Item	Descrição/Causa do Risco	Alocação do risco			Mitigação e Tratamento
		Público	Compartilhado	Privado	
	Inadimplência (FI), nos termos do Arranjo Tarifário constante do Anexo 6.				
48	Flutuação cambial e flutuação da taxa de juros.			X	Gestão contratual da Concessionária.
49	Aumento do custo dos seguros exigidos que inviabilize sua contratação ou manutenção. A contratação ou manutenção dos seguros exigidos será considerada inviável ou com custo proibitivo se o aumento do seu custo atender, cumulativamente, às seguintes condições: seja decorrente de alteração legislativa ou regulatória de caráter específico para o setor ou de um evento de Força Maior ou Caso Fortuito que altere fundamentalmente as condições do mercado de seguros de forma imprevisível e a concessionária demonstre ter adotado todas as medidas razoáveis para mitigar o aumento dos custos ou encontrar alternativas viáveis).			X	Gestão contratual da Concessionária.
50	Término do prazo contratual sem amortização integral dos investimentos.			X	Gestão contratual da Concessionária.
51	Todos os riscos relacionados à exploração de atividades que gerem receitas extraordinárias e possíveis prejuízos que resultem de sua execução.			X	Gestão contratual da Concessionária.

Categoria do Risco: Riscos Financeiros					
Item	Descrição/Causa do Risco	Alocação do risco			Mitigação e Tratamento
		Público	Compartilhado	Privado	
52	Variações do volume consumido de água e da geração de RDO que afetem o Coeficiente de Geração (CG) nos períodos entre as revisões deste coeficiente nas revisões ordinárias.			X	Gestão contratual da Concessionária.
53	Variação superior a 3% (três por cento), para mais ou para menos, do coeficiente de geração (CG) apurada na revisão ordinária, em relação ao CG vigente, com repercussão sobre a Tarifa Base nos termos do Arranjo Tarifário.		X		Revisão do Coeficiente de Geração (CG) e consequente ajuste da Tarifa Base, quando aplicável, conforme metodologia prevista no Arranjo Tarifário e mediante validação da Agência Reguladora.
54	Investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes das desapropriações, instituição de servidões administrativas, imposição de limitações administrativas ou ocupação provisória de bens imóveis, exceto aqueles relacionados à declaração de utilidade pública.			X	Gestão contratual da Concessionária.
55	Encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato e as responsabilizações deles decorrentes, incluídas aquelas relacionadas às empresas subcontratadas.			X	Gestão contratual da Concessionária.

Categoria do Risco: Riscos Financeiros					
Item	Descrição/Causa do Risco	Alocação do risco			Mitigação e Tratamento
		Público	Compartilhado	Privado	
56	Vantagens tributárias ou creditórias decorrentes de programas de fomento.			X	Gestão contratual da Concessionária.
57	Variação da receita emergente da prestação dos serviços em razão do descumprimento ou atraso no cumprimento das metas e dos Indicadores de Desempenho (desde que não haja comprovação de culpa do Poder Concedente).			X	Gestão contratual da Concessionária.
58	Variação das receitas da Concessionária no interstício entre as Revisões Periódicas.			X	Gestão contratual da Concessionária.
59	Variação das receitas da Concessionária em decorrência da modalidade escolhida para o sistema de cobrança de tarifas.			X	Gestão contratual da Concessionária.
60	Insuficiência da estipulação, feita pela Concessionária, das coberturas, valores segurados e níveis de franquia aos riscos envolvidos.			X	Gestão contratual da Concessionária.

Categoria do Risco: Riscos Ambientais e Regulatórios					
Item	Descrição/Causa do Risco	Alocação do risco			Mitigação e Tratamento
		Público	Compartilhado	Privado	
61	Responsabilidade sobre os passivos ambientais já existentes ou originados em data anterior à data da assunção dos serviços, ainda que verificados ou conhecidos após tal data, e desde que não sejam decorrentes de ação ou omissão da Concessionária.	X			Reequilíbrio econômico-financeiro.
62	Responsabilidade sobre os passivos e as exigências de natureza urbanística já existentes ou originados em data anterior à data da assunção dos serviços, ainda que verificados ou conhecidos após tal data, inclusive irregularidades de uso, ocupação e parcelamento do solo, de zoneamento e de posturas nas áreas e unidades disponibilizadas ao projeto, desde que não sejam decorrentes de ação ou omissão da Concessionária (subitem 17.10 do Contrato).	X			Reequilíbrio econômico-financeiro. Imposta por autoridade competente medida de regularização, adequação ou remediação, a Concessionária a implementa sem assunção do respectivo custo, assegurada a recomposição integral do equilíbrio econômico-financeiro, inclusive quanto a prazos e metas, em regime cumulado ao da responsabilidade ambiental (Riscos 61 e 63; subitens 17.3, 17.4 e 17.10 do Contrato).
63	Embargo do empreendimento, novos custos, necessidade de alteração dos projetos e/ou emissão de novas autorizações pelos órgãos competentes em razão da não observância da legislação ambiental e urbanística vigente.			X	Regularização pela concessionária, sem reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; e execução de seguros contratados.

Categoria do Risco: Riscos Ambientais e Regulatórios					
Item	Descrição/Causa do Risco	Alocação do risco			Mitigação e Tratamento
		Público	Compartilhado	Privado	
64	Não observância das diretrizes ambientais constantes do edital ou alteração de concepções, projetos ou especificações			X	Regularização pela concessionária, sem reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; execução de seguros contratados; execução da garantia de execução; e aplicação de sanções contratuais.
65	Eventual incompatibilidade técnica entre os planos PIGIRS-CONSAUDE e o PRGIRS/Baixada Santista, dos quais fazem parte os municípios de Itanhaém e Mongaguá, que impeçam o pleno atendimento da Concessionária, por conflitos entre as diretrizes regionais, inclusive em caso de qualificação de RSU como interesse comum metropolitano	X			Reequilíbrio econômico-financeiro. As consequências contratuais observarão o Item 38 do Contrato (Do PIGIRS e do Planejamento Regional).
66	Demora por parte dos órgãos públicos competentes em conceder as licenças ambientais requeridas em tempo hábil pela concessionária, desde que cumpridas todas as exigências.	X			Reequilíbrio econômico-financeiro; repactuação de metas e prazos.
67	Danos ambientais originados após a assunção dos serviços objeto da concessão.			X	Regularização pela concessionária, sem reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; execução de seguros contratados; execução da garantia de execução; e aplicação de sanções contratuais.

Categoria do Risco: Riscos Ambientais e Regulatórios					
Item	Descrição/Causa do Risco	Alocação do risco			Mitigação e Tratamento
		Público	Compartilhado	Privado	
68	Impactos decorrentes de descobertas arqueológicas, incluindo atrasos no cronograma dos investimentos sob responsabilidade da Concessionária, prejuízos ao atingimento dos indicadores de desempenho e das metas, bem como perdas de receita e custos adicionais experimentados pela Concessionária.	X			Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; revisão dos prazos previstos no contrato, incluindo as metas e os indicadores de desempenho.
69	Edição de normas de regulação pela ERI que atualizem as obrigações previstas no contrato ou que preencham lacunas contratuais, no que concerne as atividades regulatórias e fiscalizatórias previstas em contrato.			X	Gestão contratual da Concessionária
70	Responsabilidade sobre os passivos ambientais nos bens não reversíveis, originados durante a prestação dos serviços concedidos, inclusive os verificados ou conhecidos após a extinção do contrato.			X	Gestão contratual da Concessionária

Categoria do Risco: Riscos Jurídicos					
Item	Descrição/Causa do Risco	Alocação do risco			Mitigação e Tratamento
		Público	Compartilhado	Privado	
71	Alteração legislativa de caráter específico que produza impacto direto sobre as receitas da concessionária.	X			Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
72	Modificação unilateral do contrato pelo Poder Concedente.	X			Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; revisão dos prazos previstos no contrato, incluindo as metas.
73	Adequações a normas técnicas supervenientes solicitadas pelo Poder Concedente.	X			A eventual solicitação do poder concedente que envolva a incorporação de inovação tecnológica, inclusive no caso de posterior alteração dos padrões e normas técnicas, deve ser implementada mediante prévio acordo entre as partes e ensejará a revisão do equilíbrio econômico-financeiro contratual.
74	Caso fortuito ou força maior não seguráveis, fato do príncipe, e fato da Administração.	X			Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; revisão dos prazos previstos no contrato, incluindo as metas, e extinção da concessão.
75	Greve e dissídio coletivo de empregados da Concessionária e/ou de fornecedores de materiais e serviços subcontratados pela Concessionária.			X	Gestão contratual da concessionária.
76	Greves de funcionários do Poder Concedente que impactem a prestação dos serviços	X			Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; revisão dos prazos previstos no contrato, incluindo as metas.

Categoria do Risco: Riscos Jurídicos					
Item	Descrição/Causa do Risco	Alocação do risco			Mitigação e Tratamento
		Público	Compartilhado	Privado	
77	Comoções ou manifestações sociais e/ou públicas que afetem de qualquer forma a execução dos serviços, caso as perdas e os danos causados por tais eventos não sejam objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data de sua ocorrência.	X			Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
78	Decisão administrativa, judicial ou arbitral que impeça ou impossibilite a concessionária de cobrar as tarifas ou de reajustá-las de acordo com o estabelecido no contrato, exceto nos casos em que a concessionária tiver dado causa a tal decisão.	X			Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
79	A quebra do acordo comercial entre a concessionária e o prestador do serviço (água/esgoto) para a gestão comercial compartilhada, por atos ou fatos imputáveis à concessionária.			X	A concessionária deverá assumir a gestão comercial.
80	Alterações na configuração da parte contratante, decorrentes de incorporação de novos municípios ou exclusão de municípios originais com impactos no escopo contratual.	X			Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Categoria do Risco: Riscos Jurídicos					
Item	Descrição/Causa do Risco	Alocação do risco			Mitigação e Tratamento
		Público	Compartilhado	Privado	
81	Responsabilidade civil e trabalhista por atos da concessionária ou de seus subcontratados.			X	A SPE possui como uma de suas obrigações observar, nas contratações de pessoal, a legislação trabalhista vigente, notadamente as leis específicas de encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, bem como acordos, convenções e dissídios coletivos de cada categoria profissional.
82	Decisões judiciais não decorrentes de atos comissivos ou omissivos da concessionária, inclusive aquelas que interrompam a prestação dos serviços.	X			Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
83	Custos de ações judiciais de terceiros contra a Concessionária ou subcontratadas decorrentes da execução da concessão, quando por fato imputável ao Poder Concedente (compreende: despesas processuais, honorários, valor da condenação).	X			Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato
84	Custos de ações judiciais de terceiros contra a Concessionária ou subcontratadas decorrentes da execução da concessão, salvo se por fato imputável ao Poder Concedente.			X	Gestão contratual da concessionária.
85	Anulação do contrato, quando por fato imputável ao Poder Concedente.	X			Indenização e recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, na forma do art. 149 da Lei nº 14.133/2021 e do subitem 30.14 do Contrato.

Categoria do Risco: Riscos Jurídicos					
Item	Descrição/Causa do Risco	Alocação do risco			Mitigação e Tratamento
		Público	Compartilhado	Privado	
86	Modificações em indicadores de desempenho, encargos, especificações ou condições de prestação dos serviços promovidas unilateralmente pelo Poder Concedente ou ERI.	X			Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato
87	Edição de normas, legislações, determinações ou condicionantes aplicáveis à Concessão que afetem diretamente os encargos, indicadores e custos para a prestação do serviço e comprometam o equilíbrio original do contrato.	X			Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato
88	Alteração superveniente da legislação urbanística federal, estadual ou municipal, inclusive de zoneamento, uso e ocupação do solo, parcelamento e posturas que torne inviável ou mais onerosa a localização das unidades previstas no ANEXO 5 (aterro sanitário, unidades de tratamento, transbordo, galpões de apoio e PEVs), sem que a Concessionária tenha dado causa (subitem 17.10 do Contrato).	X			Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, com repactuação dos prazos e metas impactados e, quando necessária, disponibilização pelo Poder Concedente de nova área ou realocação das unidades, na forma do subitem 17.10 e do Item 20 do Contrato.